

BEOS-322/25

Warszawa, 1 kwietnia 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III.020.37.15.2025

Data wpływu 01.04.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinny oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów
(druk sejmowy nr 1112)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawców problemem, który zamierzają rozwiązać, jest brak należytej ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych (nabywców) przed nieuczciwością podmiotów specjalizujących się w komercyjnym budownictwie mieszkaniowym (deweloperów), który występuje na wstępnym etapie zainteresowania nabywców ofertą zakupu nieruchomości. Brak tej ochrony wynika z całkowitego lub utrudnionego dostępu nabywców do informacji o precyzyjnych cenach oferowanych nieruchomości. Wnioskodawcy wskazują, że na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertami sprzedaży nieruchomości obowiązujące przepisy¹ nie nakładają na deweloperów obowiązku podawania nabywcom dokładnych cen sprzedaży. Powszechną praktyką jest, że deweloperzy nie

¹ Art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168) i ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinny oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695) (dalej: ustawa o ochronie praw nabywcy).

upubliczniają cen oferowanych nieruchomości, a ich uzyskanie często wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu nabywcy z deweloperem. Nawet gdy na podstawie decyzji dewelopera ceny te są publicznie dostępne, często są one nierzetelne, podlegają manipulacjom i w rezultacie nie pokrywają się z ostatecznymi kosztami transakcyjnymi.

Wnioskodawcy zamierzają wyeliminować problem nieuczciwych praktyk handlowych deweloperów wynikający z prawnej dopuszczalności niepodawania nabywcom prawdziwych cen oferowanych nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawców powszechne jest celowe zaniżanie tych cen w stosunku do końcowych cen transakcyjnych, co ma zachęcać nabywców do podejmowania wstępnych zobowiązań zakupowych. Wnioskodawcy zmierzają zatem do zlikwidowania problemu braku równości pozycji klienta (nabywcy) i sprzedawcy (dewelopera), gdy ten ostatni może wykorzystać, i często wykorzystuje, przewagę handlową nad nabywcą.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy proponują rozwiązać zidentyfikowany problem za pomocą nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów² (dalej: ustawa o ochronie konkurencji).

Zmiany wprowadzane do ustawy o ochronie praw nabywcy mają nałożyć na deweloperów obowiązek prowadzenia własnych stron internetowych, na których mają publikować, przez cały okres sprzedaży nieruchomości lub ich części, ceny oferowanych nieruchomości. W ten sposób mają być ogłaszane m.in. ceny metrów kwadratowych oferowanych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, całych nieruchomości lub ich części, jeżeli są przedmiotem sprzedaży, a także ceny metrów kwadratowych pomieszczeń przynależnych (np. garaże, piwnice). Publikowane mają być także wszystkie składniki ostatecznych cen sprzedaży, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń pieniężnych, które nabywca będzie musiał zapłacić w przypadku zawarcia umowy. Deweloperzy mają również ogłaszać wszelkie zmiany tych cen, a odwołania do swoich stron internetowych umieszczać w materiałach reklamowych, ogłoszeniach i innych formach ofert sprzedaży (wprowadzany art. 19a ustawy o ochronie praw nabywcy).

Deweloperzy, którzy rozpoczęli sprzedaż nieruchomości przed dniem wejścia w życie projektu, mają dostosować się do powyższych obowiązków informacyjnych w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 3 projektu).

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji zmierza do ustanowienia sankcji nakładanych na deweloperów za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej obowiązków informacyjnych. Przewiduje się, że ich naruszenie będzie stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 nowelizowanej ustawy (wprowadzany art. 24 ust. 4 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji).

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1616.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych sposobów rozwiązania problemu, przy czym stwierdzili, że zakładany cel projektu można uzyskać jedynie poprzez zmianę przepisów ustawowych. W ich ocenie działania niemające tego charakteru, np. kampanie społeczne lub inicjatywy deweloperskie, byłyby nieskuteczne i nie gwarantowałyby ochrony praw nabywców.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W wyniku analizy zagranicznych aktów prawnych nie zidentyfikowano w innych państwach członkowskich UE przepisów prawnych stanowiących ekwiwalent rozwiązania przedstawionego w projekcie. Kwestia informowania o cenach stanowi, co do zasady, materię regulowaną ustawowo (zazwyczaj na podstawie ustawy o prawach konsumenta) i dotyczy wszystkich towarów i usług (w niektórych przypadkach przewiduje się określone wyjątki lub szczególne postanowienia odnośnie do wybranych kategorii towarów i usług). Jednakże cena oferowanych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych nie stanowi odrębnego zagadnienia w przepisach regulujących prawa konsumenta ani nie stanowi przedmiotu innych aktów prawnych.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

W aktualnym stanie prawnym ustawa o ochronie praw nabywcy ani też żadna inna ustawa nie przewiduje obowiązku publicznego udostępniania (publikowania w internecie) cen lokali czy domów jednorodzinnych sprzedawanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego (zadania inwestycyjnego). Cena lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), a także cena m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) jest jednym z elementów, które należy wskazać w części indywidualnej prospektu informacyjnego sporządzanego dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego (zadania inwestycyjnego)³. Jest ona zatem udostępniana na wyraźne życzenie zainteresowanego, obowiązkowo zaś przed zawarciem umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lub poprzedzającej umowy – umowy rezerwacyjnej. Z tego punktu widzenia dostęp do cen nieruchomości w ramach przedsięwzięć na rynku pierwotnym jest w tym zakresie ograniczony.

³ Wzór prospektu informacyjnego, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o ochronie praw nabywcy, stanowi załącznik tej ustawy.

Skutkiem prawnym wejścia w życie projektu będzie nałożenie na deweloperów określonych obowiązków prawnych (obowiązku publikacji na stronie internetowej szeregu informacji szczegółowo wskazanych w projekcie, m.in. ceny m² oferowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz całej nieruchomości lub jej części, ceny pomieszczeń przynależnych czy też informacji o innych świadczeniach pieniężnych ciążących na nabywcy w przypadku zawarcia umowy). Skutkiem prawnym wejścia w życie projektu będzie również rozszerzenie katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (zawartego w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji) o działania polegające na naruszeniu obowiązków zawartych w projektowanym art. 19a ust. 1-4 ustawy o ochronie praw nabywcy (wskazanych obowiązków informacyjnych). Wiąże się to z możliwością nałożenia na dewelopera niewywiążującego się z obowiązków informacyjnych kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ustawy o ochronie konkurencji. W chwili obecnej katalog czynów stanowiących praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest katalogiem otwartym (kwalifikowanym spełnieniem przesłanki, jaką jest godząca w zbiorowe interesy konsumentów praktyka przedsiębiorcy sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami)⁴. Dodanie przepisu spowoduje typizację danej praktyki jako jednej z postaci praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W Rządowym Centrum Legislacji toczą się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw⁵. Projekt przewiduje utworzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniem (Portal DOM), prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który ma za zadanie gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji dotyczących obrotu lokalami mieszkalnymi i domami jednorodzinnymi położonymi na terytorium RP. Wśród informacji, które mają być przekazywane przez deweloperów do ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie publikowane, w określonej formie, w Portalu DOM mają zostać umieszczone informacje o cenie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego umową, a także szczegółowych parametrach dotyczących powierzchni lokalu, liczby pokoi, kondygnacji, na której się znajduje itp. (art. 1 pkt. 3 projektu). Zgodnie z projektowanym art. 56a ustawy o ochronie praw nabywcy, Portal DOM ma za zadanie pełnić rolę punktu dostępu do informacji o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W oparciu o gromadzone tam dane mają być również generowane informacje statystyczne „służące prowadzeniu polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli” (art. 1 pkt. 6 projektu). Wskazane informacje statystyczne mają być generowane i udostępniane wymienionym w projekcie ustawy organom publicznym, takim jak: Prezes Rady Ministrów, wskazani właściwi ministrowie, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Naczelnik Urzędu

⁴ M. Sieradzka, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz*, LEX/el. 2024, komentarz do art. 24.

⁵ Numer z wykazu UD110, <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12389503/katalog/13080847#13080847> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 01 IV 2025].

Skarbowego lub Naczelnik Urzędu Celnoskarbowego), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (projektowany art. 56d ust. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy). Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu, celem nowelizacji ma być m.in. upublicznianie odpowiednio zagregowanych informacji statystycznych na temat cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych wedle określonych parametrów wybranych przez użytkownika⁶. Będą to informacje statystyczne, nie zaś dotyczące konkretnych inwestycji. Z tych względów, rządowy projekt jest kierunkowo zbieżny w analizowanym projekcie poselskim (analogiczny jest cel polegający na zapewnieniu informacji o kształtowaniu się cen na rynku mieszkaniowym i tym samym ułatwieniu decyzji zakupowych), natomiast w szczegółach rozwiązania te różnią się. Analizowany poselski projekt ma na celu zobowiązanie deweloperów do publikowania cen ofertowych w powiązaniu z konkretną inwestycją.

Wprowadzenie obowiązku publikowania przez deweloperów cen nieruchomości na stronie internetowej bez wątpienia przyczyni się do większej transparentności cen, a także może wpłynąć na ich większą konkurencyjność. Wprowadzenie takiego obowiązku zbliży również rozwiązania w zakresie publikowania cen nieruchomości do istniejących w aktualnym stanie prawnym rozwiązań dotyczących publikowania cen towarów w miejscu sprzedaży detalicznej oraz w miejscu świadczenia usług, na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług⁷.

W prowadzonych konsultacjach społecznych (wskazujących na duże poparcie społeczne dla przedmiotowego projektu) podnosi się m.in. potrzebę rozszerzenia zakresu projektu o obowiązek publikacji na stronie internetowej również ogólnej części prospektu informacyjnego sporządzanego dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego (zadania inwestycyjnego)⁸. Wskazuje się również na zbyt długi okres dostosowawczy dla deweloperów do wdrożenia wskazanych obowiązków informacyjnych (w przypadku, gdy sprzedaż w ramach danego przedsięwzięcia już się rozpoczęła). Projekt przewiduje 6-miesięczny okres dostosowawczy (art. 3 projektu. Zdaniem komentujących, ze względu na stosunkowo nieskomplikowane obowiązki nałożone na deweloperów w projekcie, okres dostosowawczy dla wdrożenia obowiązków informacyjnych mógłby zostać skrócony bez uszczerbku dla możliwości organizacyjnych deweloperów w tym zakresie. Natomiast zasadnym jest rozważenie, czy w przypadku inwestycji, co do których sprzedaż nieruchomości już się rozpoczęła w chwili wejścia w życie projektu, nie należałoby ograniczyć informacji wskazywanych na stronie internetowej jedynie do aktualnej ceny nieruchomości, z zastrzeżeniem jej późniejszych aktualizacji, wedle zasad, o których mowa w art. 19a ust. 2 projektu⁹.

⁶ Uzasadnienie do projektu, s. 14.

⁷ Dz. U. z 2023 r. poz. 168.

⁸ ID ankiety: 26463 i załączone *Uwagi PZFD do projektu ustawy o jawności cen mieszkań*: <https://www.pzfd.pl/s/wv-news-entry/a3eSo000000KScr1AG/uwagi-pzfd-do-projektu-ustawy-o-jawno%C5%9Bci-cen-mieszka%C5%84> (uwaga nr 5). Podobnie ID ankiety: 14038 i 14362.

⁹ M.in. ID ankiety: 88561, 88374, 92098, 91831, 92229, 93139, 87165, 92322, 87999, 93399, 85724, 91192, 92953, 91519, 93043, 92193, 89031, 93414, 85722, 92660, 90121, 93632, 88963, 88846,

Ponadto, odnosząc się do uwag przedstawionych w ramach konsultacji społecznych, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wydaje się, że intencją przyświecającą Wnioskodawcom jest, aby każdy deweloper prowadzący sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych (o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy) prezentował ceny owych nieruchomości, w sposób transparentny, na stronie internetowej, na której publikowane są informacje o danym przedsięwzięciu deweloperskim (czy zadaniu inwestycyjnym). Wydaje się, że należy przyjąć, iż nie ma znaczenia struktura organizacyjna danego dewelopera (czy stronę internetową obsługuje spółka dominująca czy spółka zależna). Stąd też warte rozważenia jest usunięcie określenia „własnej” strony internetowej, zawarte w art. 19a ust. 1 projektu, aby wskazana kwestia nie budziła wątpliwości praktycznych, co zostało zawarte w uwagach do projektu przedstawionych w ramach konsultacji społecznych przez Polski Związek Firm Deweloperskich¹⁰. Zasadnym byłoby również doprecyzowanie w art. 19a ust. 1 pkt. 1 projektu, że cena m² ma dotyczyć poszczególnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, które znajdują się w sprzedaży, tak aby nie budziło wątpliwości, że cena publikowana na stronie internetowej ma dotyczyć konkretnego lokalu (domu jednorodzinnego), uwzględniając jego położenie, standard wykończenia i inne szczegółowe parametry składające się na jego cenę¹¹.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹². Projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹³.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Do podstawowych grup podmiotów, na które oddziaływać będą proponowane zmiany legislacyjne należą:

- deweloperzy, w liczbie ok. 4,9 tys.¹⁴,
- nabywcy lokali mieszkalnych (mieszkań i domów jednorodzinnych), w tym:
 - a) klienci indywidualni (ok. 26 tys.),

92255, 90979, 90985, 86979, 88656, 92997, 88700, 91005, 91924, 92408, 86471, 89833, 89724, 94324, 86089, 93030, 88769, 86411, 91250, 93332, 89456 i 109262.

¹⁰ ID ankiety: 26463 i załączone *Uwagi PZFD...*, op. cit. (uwaga nr 2).

¹¹ Podobna argumentacja w stosunku do całkowitej ceny poszczególnych lokali została zawarta w ankiecie o ID 26463 i załączonych *Uwagach PZFD...*, op. cit. (uwaga nr 3).

¹² *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Kamil Wnuk)*, opinia BEOS z 5 III 2025 r., BEOS-WPEiM-340/25.

¹³ *Opinia w sprawie stwierdzenia czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Kamil Wnuk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 5 III 2025 r., BEOS-WPEiM-341/25.

¹⁴ W styczniu oraz lutym 2025 r. działalność prowadziło 4856 deweloperów – *Deweloperski Fundusz Gwarancyjny*, <https://dfg.ufg.pl/dfg/statystyki>.

- b) inwestorzy (ok. 11 tys.)¹⁵,
- organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, w tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako podmiot odpowiedzialny za nadzór nad realizacją ustawy.

Kwestia poruszona w projekcie wiąże się z istotnym dobrem społecznym, jakim jest miejsce zamieszkania, służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi, takich jak schronienie czy poczucie bezpieczeństwa.

Z uzasadnienia projektu i deklarowanych skutków regulacji (DSR) wynika, że jest on skierowany przede wszystkim do klientów indywidualnych, poszukujących mieszkań na własne potrzeby na rynku pierwotnym, w mniejszym zaś stopniu do inwestorów poszukujących mieszkań jako inwestycji mających przynieść dochód. Na społeczną potrzebę takich rozwiązań wskazują dane, z których wynika, że ponad 70% klientów poszukujących nieruchomości planowało zakup mieszkania na własny użytek¹⁶. Jak wynika z badań NBP, w Polsce, podobnie jak w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na uwarunkowania historyczne i preferencje społeczeństwa, większość ludności mieszka w lokalach własnościowych¹⁷. Podkreślić przy tym należy, że większość osób kupujących lokale mieszkaniowe, zwłaszcza mieszkania, zaopatruje się w nie u dużych deweloperów¹⁸.

Z publikowanych analiz wynika ponadto, że dla klientów indywidualnych cena mieszkania lub domu jednorodzinnego jest jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na decyzje o zakupie nieruchomości¹⁹. Wpływ ceny jest szczególnie widoczny w przypadku osób kupujących mieszkania na kredyt, gdzie cena nieruchomości bezpośrednio wpływa na zdolność kredytową i możliwość uzyskania finansowania²⁰. Ceny mają także wpływ na zachowania inwestorów, którzy

¹⁵ Z danych serwisu Otodom zebranych wśród deweloperów wynika, że w 2024 r. sprzedano około 37 tys. mieszkań – M. Krasoń, *Rynek deweloperski w 2024 roku – podsumowanie*, <https://www.otodom.pl/wiadomosci/dane/rynek-deweloperski-w-2024-roku-podsumowanie>.

Z kolei z danych JLL (Jones Lang LaSalle Polska) wynika, że w całym 2024 r. liczba sprzedanych mieszkań była niższa niż 40 tys., co oznacza 31% spadek – <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/w-iv-kw-24-deweloperzy-sprzedali-na-szesciu-najwiekszych-rynkach-w-polsce-ok-96>.

¹⁶ M. Krasoń, *Rynek deweloperski w 2024 roku*, op. cit.

¹⁷ Według danych Eurostatu, w 2021 r. stanowili oni 86,8% populacji w kraju, a rok później już 87,2%. Był to szósty wynik wśród państw członkowskich UE. Przeciętnie w państwach unijnych ok. 70% społeczeństwa żyło w nieruchomościach stanowiących ich własność, w tym 26,1% ludności zajmowało lokale z obciążoną hipoteką. W przypadku Polski odsetek żyjących we własnych mieszkaniach z zadłużoną hipoteką wynosił w 2022 r. – 12,9%, a mieszkających bez obciążeń kredytowych w lokalach własnościowych – 74,3% – *Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.*, NBP 2023, <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/09/Raport-o-sytuacji-na-ryнку-nieruchomosci-mieszkaniowych-i-komercyjnych-w-Polsce-w-2022-r.pdf>.

¹⁸ Grupa dużych deweloperów (6% udziału w rynku) zrealizowała blisko połowę (49%) rocznej sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w kraju w 2023 r., a najbardziej liczny odsetek małych firm deweloperskich wykonał łącznie jedynie 14% rocznej kontraktacji – *Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2023 r.*, NBP, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa 2024, <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/10/Raport-o-sytuacji-na-ryнку-nieruchomosci-2023.pdf>, s. 125.

¹⁹ D. Śliwa, *Jakie czynniki wpływają na rynek nieruchomości?*, <https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/o-czynnikach-wplywajacych-na-rynek-nieruchomosci/1583/>.

²⁰ B. Marona, K. Tomasik, *Problem dostępności mieszkań w Polsce w kontekście realizowanych programów polityki mieszkaniowej w latach 2016-2022*, „Studia BAS”, 4(76) 2023,

podejmują decyzje na podstawie przewidywań dotyczących przyszłych zmian cen nieruchomości²¹.

W dyskusji zainicjowanej wniesieniem projektu²² wskazuje się, że na polskim rynku nieruchomości brakuje możliwości łatwego, szybkiego i rzetelnego porównania podstawowych danych, takich jak bieżące ceny nieruchomości oraz ich historyczne zmiany. Utrudnia to klientom porównywanie ofert deweloperów, zaś ze względu na konieczność kontaktowania się indywidualnie z deweloperem lub jego pośrednikiem, nabywcy mają możliwość rozpatrzenia jedynie ograniczonej liczby opcji zakupu. Jednocześnie jest to kolejny element odróżniający rynek pierwotny od rynku wtórnego – w przypadku tego drugiego ceny oferowanych lokali są podawane w publikowanych ofertach.

Opiniowany projekt spotkał się z dużym odzewem społecznym w postaci liczego udziału osób prywatnych i przedstawicieli organizacji w konsultacjach społecznych. Liczba ankiet (6201) zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu wskazuje, że temat ten uznawany jest za ważny, głównie z perspektywy wartości, jaką jest równość w dostępie do rzetelnej i pełnej informacji. Osoby biorące udział w konsultacjach najczęściej wskazywały na potrzebę regulacji kwestii dostępności informacji o cenach z uwagi na praktyki stosowane przez deweloperów: brak transparentności ofert, brak możliwości porównania ich propozycji²³, w tym porównania cen ofertowych określanych jako historyczne²⁴. Autorzy komentarzy wskazywali również na możliwości omijania projektowanych przepisów przez deweloperów poprzez np. zatrudnianie pośredników sprzedaży, których przepisy nie

[https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AFEE5885DFE22F0FC1258AB60061D2F8/\\$file/Marona%20To masik%20Studia%20BAS%204%202023.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AFEE5885DFE22F0FC1258AB60061D2F8/$file/Marona%20To masik%20Studia%20BAS%204%202023.pdf).

²¹ D. Śliwa, op. cit.

²² W ramach odpowiedzi na liczne artykuły i komentarze pojawiające się w prasie i portalach internetowych swoje nowe stanowisko zaprezentował między innymi Polski Związek Firm Deweloperskich – *Stanowisko PZFD w sprawie publikowania cen mieszkań*, 18 III 2025 r., <https://www.pzfd.pl/s/wv-news-entry/a3eSo000000FvHJIA0/stanowisko-pzfd-w-sprawie-publikowania-cen-mieszka%C5%84>. Kwestie te poruszane były też w prasie: np. A. Gawrońska, *Projekt ustawy o jawności cen mieszkań. Przepisy trzeba uszczelnić*, „Rzeczpospolita”, 18 III 2025 r., <https://www.rp.pl/nieruchomosci/art41955341-projekt-ustawy-o-jawnosci-cen-mieszkan-przepisy-trzeba-uszczelnic>.

²³ Np. ID ankiety: 18337.

²⁴ ID ankiety: 12047.

będą obowiązywać²⁵, celowe wprowadzanie w błąd²⁶, czy też nieodpowiednie eksponowanie informacji, o których mowa w ustawie²⁷.

Zaznaczyć też należy, że w świetle przedstawionych uwag istotną okazała się informacja na temat praktyki zbierania danych od potencjalnych nabywców. Deweloperzy w ramach informowania o cenach oferowanych lokali wymagają wysłania zapytania, pozyskując w ten sposób adresy e-mail, a często też numery telefonów potencjalnych klientów. Tworzą w ten sposób własne bazy danych, które wykorzystać mogą np. przysyłając potencjalnym nabywcom inne oferty lub materiały marketingowe, mogące mieć wpływ na decyzje zakupowe²⁸. Przedstawienie ich oferty wiąże się też często z koniecznością poświęcenia czasu na osobisty kontakt z deweloperem, który dopiero w trakcie spotkania godzi się na przedstawienie oferty cenowej²⁹.

Uczestnicy konsultacji wskazywali także na trudność wynikającą z konieczności podawania historycznych cen³⁰. Problem ten wiązany był jednak nie z brakiem regulacji, ale niewystarczającym egzekwowaniem istniejących przepisów³¹.

W konsultacjach udział wzięły zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele wybranych podmiotów np. Polskiego Związku Firm

²⁵ „Artykuł 19a powinien obejmować nie tylko dewelopera, ale też każdą spółkę, która sprzedaje w imieniu dewelopera przynajmniej jedno mieszkanie. Pozwoli to uniknąć omijania zapisów prawnych poprzez sprzedaż przez pośredników. Obowiązek powinien dotyczyć też publikacji cen transakcyjnych i raportowania ich do odpowiedniej bazy. Dodatkowo należy dodać obowiązek utrzymania strony przez np. 10 lat od zakończenia sprzedaży.” – ID ankiety: 13577.

²⁶ „Deweloperzy manipulują swoją ofertą przez dawkowanie podaży - wpuszczają do sprzedaży np. 30% mieszkań w inwestycji, po jakimś czasie kolejne 20% itp. Konsument powinien wiedzieć, który deweloper dopuszcza się takich praktyk oraz ile czasu dane mieszkanie jest oferowane do sprzedaży (albo w jakich okresach było oferowane). Każde mieszkanie w inwestycji deweloperskiej powinno mieć swój status oferty. Zarówno te <<sprzedane>>, <<oferowane do sprzedaży>>, <<zarezerwowane>> czy też <<nieoferowane nigdy do sprzedaży>>. Często na stronach www deweloperów wiele mieszkań nie ma żadnego statusu - nie wiadomo, czy zostało już sprzedane, czy też nigdy nie było oferowane do sprzedaży. Konsument powinien być świadomy sytuacji na rynku, a nie zawierać wyłącznie biuro sprzedaży, gdzie słyszy <<Panie, to ostatnie mieszkanie>>, po czym po zakupie deweloper wrzuca kolejne 10 do sprzedaży.” – ID ankiety: 12251.

²⁷ „W reklamach, ogłoszeniach i innych formach ofert sprzedaży kierowanych do nabywców deweloper jest obowiązany podawać adres strony internetowej, na której znajdują się informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 – być może należy doprecyzować kwestię ekspozycji w reklamach i ogłoszeniach takiego adresu strony internetowej, aby ograniczyć ryzyko prób obejścia przepisów przez deweloperów.” – ID ankiety: 20812.

²⁸ „Potrzeba przekazania swojego numeru telefonu lub maila w celu osiągnięcia wiedzy na temat ceny danego mieszkania, wiąże się z lepszą pozycją sprzedającego oraz spamem, który potem wysyła na tego maila/telefon” – ID ankiety: 12610.

²⁹ ID ankiety: 103853.

³⁰ ID ankiety: 15795.

³¹ „Projekt ustawy komplikuje już i tak skomplikowaną materię. Obecnie obowiązujące prawo już nakłada na notariuszy, starostów obowiązek gromadzenia danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Dane te są m.in. wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do wycen nieruchomości. Niestety opóźnienia w prowadzeniu rejestru i błędy powodują, że dane te są nierzetelne, a korzystanie z nich utrudnione. Kodeks cywilny (oferta) nakłada szereg obowiązków, które powinny być skutecznie egzekwowane w obecnym stanie prawnym. Ale bez sprawnego wymiaru sprawiedliwości nawet najlepsze prawo nie będzie działać” – ID ankiety: 18507.

Deweloperskich (PZFD)³². PZFD przedstawił swoje najnowsze stanowisko³³ na stronie internetowej, proponując istotne modyfikacje projektowanych rozwiązań w taki sposób, aby dopasować obowiązek informacyjny do rzeczywistej struktury działalności deweloperskiej: uwzględnić różne typy umów, kwestie przejrzystości oferty, zasady dotyczące podawania cen lokali dostępnych w sprzedaży i ich powierzchni czy zasady publikacji informacji dostępnych w ramach prospektu informacyjnego dotyczącego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Należy też zwrócić uwagę na wskazaną w opiniach przesłanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Sąd Najwyższy, dołączonych do druku sejmowego nr 1112³⁴, możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przez podmioty inne niż deweloperzy, o których mowa projekcie.

W odpowiedzi na problem przejrzystości cen podawanych przez deweloperów powstały już inicjatywy mające na celu umożliwienie dzielenia się informacjami dotyczącymi cen ofertowych nowych mieszkań i domów jednorodzinnych. Przykładem może być tu platforma, która – jak deklarują jej twórcy – ma na celu dzielenie się informacjami na temat ofert deweloperów, zaś przedstawiane na niej dane są wprowadzane przez samych użytkowników³⁵. Skłania to do stwierdzenia, że dotychczasowe praktyki deweloperów wywołały reakcję społeczną, która może przyczynić się do podejmowania kolejnych działań przez organizujących się potencjalnych nabywców, niezależnych od działań deweloperów.

Analiza projektu wskazuje na konieczność doprecyzowania stosowanych w nim pojęć, ponieważ obecne brzmienie przepisów skłaniać może do przyjmowania różnych interpretacji. Przykładowo w projektowanym przepisie art. 19a ust. 1 mowa o „cenie m²”, co rozumieć można zarówno jako cenę 1 m², jak i różnych cenach za 1 m². Warto też zwrócić uwagę na to, że w ramach tego pojęcia można mówić zarówno o cenie powierzchni użytkowej, jak i powierzchni mieszkalnej, cenie całkowitej, jak i cenie nieobejmującej wszystkich składników lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Istotnym byłoby także rozważenie sytuacji, w której ceny, o których mowa w ustawie, podawane są dopiero po zalogowaniu potencjalnego klienta na stronie lub wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie informacji zbieranych w ramach tzw. plików cookie.

³² ID ankiety: 26463.

³³ *Stanowisko PZFD...*, op. cit. Poprzednie stanowisko PZFD z 14 I 2025 r., dostępne jest na stronie: <https://www.pzfd.pl/s/wv-news-entry/a3eSo000000FvHJIA0/stanowisko-pzfd-w-sprawie-publikowania-cen-mieszka%C5%84>.

³⁴ <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?documentId=86909C6A81DB190AC1258C5100653D7>

³⁵ <https://deweloperuch.pl/>.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Opiniowany projekt eliminuje ograniczenia informacyjne wpływające na zawodność rynku nieruchomości poprzez nałożenie na deweloperów obowiązku:

- prowadzenia strony internetowej, na której zamieszczane będą informacje o prowadzonych inwestycjach oraz cenach oferowanych nieruchomości wraz z niezwłocznym informowaniu o zmianach tych cen,
- podawania adresu strony internetowej w komunikacji zewnętrznej z potencjalnym klientem.

Skutki gospodarcze projektu należy rozpatrzyć w odniesieniu do kosztów, jakie poniesie deweloper w związku z wymogiem zaprojektowania i utrzymywania dedykowanej witryny internetowej, na której zamieszczane będą informacje o cenach nieruchomości wraz z ich zmianami.

Cena usługi polegającej na zaprojektowaniu standardowej witryny internetowej zależy od specyficznych wymagań (w tym zastosowanej technologii) i może się wahać w granicach od 1300 do 5000 zł netto³⁶. Przez standardową witrynę należy rozumieć stronę internetową złożoną z kilku podstron. Zaprojektowanie witryny, na której podawane będą informacje o cenach nieruchomości, nie jest skomplikowane i należy traktować jako standardową usługę, której cena będzie oscylowała wokół niższych wartości z podanego przedziału. W trakcie konsultacji społecznych kwestie związane ze stroną internetową były często poruszane. Z części wypowiedzi wynikało, że koszt stworzenia strony w wysokości 2000 zł jest niedoszacowany i będzie wyższy³⁷, natomiast z drugiej, że na deweloperów został już nałożony taki obowiązek i koszt ten będzie znikomy³⁸. Koszty te wynikają ze skomplikowania i zaawansowania strony internetowej, jednak zdecydowana większość twierdziła, że koszt ten będzie znikomy dla dewelopera.

Ponadto należy uwzględnić koszt związany z utrzymaniem takiej witryny przez dewelopera. Roczne utrzymanie witryny kosztuje od 150 do 1000 zł netto rocznie³⁹. Należy zauważyć, że większość deweloperów posiada już i utrzymuje własne witryny internetowe, zatem utrzymanie dodatkowej strony nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów.

Informacje o cenach nieruchomości będą dostępne na Portalu DOM, nad którym trwają obecnie prace legislacyjne prowadzone z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (patrz pkt V opinii). Dostęp do Portalu DOM będzie powszechny i będzie umożliwiał uzyskanie informacji o cenie nieruchomości (średnia lub mediana na podstawie co najmniej 6 transakcji) z rynku pierwotnego w oparciu o zadane szczegółowe kryteria wyszukiwania, takie jak: lokalizacja, okres,

³⁶ *Ile kosztuje stworzenie strony internetowej? Poznaj przykładowe ceny w 2025 roku*, <https://blog.home.pl/2022/12/ile-kosztuje-stworzenie-strony-internetowej/>.

³⁷ ID ankiety: 63305, 72663, 65979, 58780 i 109651.

³⁸ ID ankiety: 82615, 72358 i 87926.

³⁹ *Ile kosztuje stworzenie strony internetowej?*, op. cit.

typ rynku, rodzaj nieruchomości, liczba pokoi, powierzchnia użytkowa, umiejscowienie na danej kondygnacji itp.⁴⁰

Ukrywanie cen nieruchomości przez deweloperów niesie konsekwencje dla obu stron transakcji rynkowych. Deweloperzy mogą odnosić dodatkowe korzyści finansowe przy zawieraniu transakcji, natomiast klient może na niej tracić. Ponadto, praktyki, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, ale służą poprawieniu płynności finansowej, mogą doprowadzić nawet do upadku dewelopera, tym samym narazić klientów na straty finansowe.

UOKiK prowadzi postępowania w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów, w wyniku których Prezes UOKiK może nakładać kary pieniężne. Z analizy dotychczasowych decyzji wynika, że deweloperzy zazwyczaj nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów, bądź też nie są one często zgłaszane, ponieważ Prezes UOKiK:

- nie przeprowadził żadnego postępowania związanego z ochroną zbiorowych interesów w branży budownictwa w pierwszym kwartale 2025 r.,
- przeprowadził dwa postępowania związane z ochroną zbiorowych interesów w branży budownictwa w 2024 r., które zakończyły się nałożeniem kary, przy czym oba dotyczyły tej samej spółki,
- również w 2023 r. nałożył kary na dwie spółki za stosowanie podobnych praktyk⁴¹.

Wobec powyższego, liczbę naruszeń związanych z ochroną zbiorowych interesów branży budownictwa należy uznać za marginalną, biorąc pod uwagę liczbę deweloperów prowadzących inwestycje⁴², tj.:

- 4856 deweloperów prowadziło działalność w I kwartale 2025 r.,
- 4813 w 2024 r.,
- 2331 w 2023 r.,

Zdecydowana większość deweloperów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (99%) obsługuje do 200 klientów (podobna skala występuje we wszystkich trzech analizowanych latach), ale tych pozostałych niewielu deweloperów może obsługiwać nawet do kilku tysięcy klientów, a zatem skutki (korzyści) z pozornych promocji mogą być dla nich znaczące.

Dyrektywa Omnibus⁴³ nałożyła na podmioty gospodarcze obowiązek podawania najniższej ceny w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki (art. 6a). Celem tej regulacji jest m.in. wyeliminowanie pozornych promocji, które są również praktykowane w branży nieruchomości. Przykładem może być Polski Związek Firm Deweloperskich, który zaleca swoim członkom przestrzeganie norm etycznych

⁴⁰ Portal DOM – okno na rynek nieruchomości mieszkaniowych, patrz pkt V opinii oraz <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/porta-dom--okno-na-rynek-nieruchomosci-mieszkaniowych>.

⁴¹ https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

⁴² Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, op. cit.

⁴³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EEG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, s. 7.

zapisanych w Kodeksie Dobrych Praktyk (2024). Jeden z przepisów tego Kodeksu nakazuje, aby deweloperzy w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny komunikowali klientom ceny swojej oferty, a także nie stosowali ukrytych opłat i składników cenowych.

Z analizy praktyki gospodarczej wynika, że deweloperzy zazwyczaj nie stosują się do powyższych zaleceń związanych z ujawnianiem cen oferowanych nieruchomości. Z informacji zamieszczonej w dzienniku Rzeczpospolita wynika, że ceny mieszkań nie są ujawniane w ok. 60-80% inwestycji⁴⁴. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zapytała w styczniu 2025 r. za pośrednictwem sondażu online o potrzebę ujawniania cen nieruchomości przez deweloperów. Wyniki sondażu są jednoznaczne i wskazują, że prawie wszystkie (96,2%) spośród ogółu ponad 15 tys. głosów opowiedziało się za ujawnianiem przez deweloperów cen oferowanych mieszkań⁴⁵.

PZFD uzasadnia brak ujawniania ceny koniecznością przedstawienia klientowi pełnej wartości inwestycji. Ceny nieruchomości są wysokie, dlatego potencjalny klient może odrzucić ofertę bez pełnej analizy i zrozumienia wartości. Model podejmowania decyzji przez konsumenta może być bardzo złożony, w szczególności, gdy decyzje dotyczą dóbr trwałych⁴⁶. Jednak badania w Polsce pokazują, że cena oraz lokalizacja od wielu lat stanowią kluczowe kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości⁴⁷.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawców projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przedstawili żadnych szacunków kosztów wejścia w życie proponowanych przepisów, a zatem źródeł finansowania projektowanych przepisów.

W przypadku opiniowanego projektu można jedynie mówić o pośrednich skutkach dla sektora finansów publicznych (dalej: SFP). Wynikać one mogą z potencjalnych kosztów, jakie poniosą deweloperzy w związku z koniecznością utworzenia i utrzymania strony internetowej, na której zamieszczane będą informacje o cenach nieruchomości i ich ewentualnych zmianach. Koszty te pomniejszą przychody deweloperów a w konsekwencji zmniejszy się podlegający opodatkowaniu zysk brutto⁴⁸. W konsekwencji może zmniejszyć się wartość podatku odprowadzana do budżetu państwa, co będzie stanowić koszt dla SFP. Natomiast korzyści dla SFP mogłyby stanowić wpływy z podatków dochodowych z tytułu zwiększonych przychodów osiąganych przez firmy lub osoby prowadzące

⁴⁴ Aneta Gawrońska, *Dlaczego deweloper ukrywa ceny*, „Rzeczpospolita” 04 VII 2024.

⁴⁵ Katarzyna Pelczyńska, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, platforma X, 15 I 2025 r., <https://x.com/Kpelczynska/status/1879465968713318577>.

⁴⁶ J.F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwell, *Consumer Behavior*, New York 1968.

⁴⁷ Paulina Gajewicz, *Czynniki wyboru na rynku nieruchomości. To jest ważne przy zakupie domu i mieszkania*, <https://www.forbes.pl/nieruchomosci/czynniki-wyboru-nieruchomosci-na-ryнку-wtornym-i-pierwotnym/nxrd07k>.

⁴⁸ Przychody – Koszty = Zysk brutto – Podatek = Zysk netto.

jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu świadczenia dodatkowej usługi na rzecz deweloperów polegającej na utrzymaniu strony internetowej.

Należy zauważyć, że prawdopodobnie część usługodawców jest już zatrudnionych u deweloperów i dostosowanie stron internetowych do planowanych zmian w zakresie informacji o cenach może wchodzić w zakres ich obowiązków pracowniczych, co oznacza, iż firmy nie poniosą z tego tytułu dodatkowych kosztów. Dane o strukturze zatrudnienia u deweloperów są niedostępne, co implikuje konieczność przyjęcia szeregu założeń upraszczających.

Kluczowym elementem dla oszacowania potencjalnych kosztów dla SFP jest cena usługi polegającej na zaprojektowaniu standardowej witryny internetowej. Strona internetowa jest produktem, który nie ma jednej ceny. Jest ona uzależniona od specyficznych wymagań (w tym zastosowanej technologii). Wnioskodawcy w DSR podają roczne koszty założenia i utrzymania strony internetowej na poziomie od 300 zł do 2000 zł. Z kolei w pkt. VII tej opinii przyjęto, iż zaprojektowanie standardowej witryny internetowej może się wahać w granicach od 1300 do 5000 zł netto, a roczne koszty jej utrzymania od 150 do 1000 zł netto. Ponieważ zaprojektowanie witryny, na której podawane będą informacje o cenach nieruchomości, nie jest skomplikowane, należy traktować je jako standardową usługę, której cena będzie oscylowała wokół niższych wartości z podanego przedziału⁴⁹. Równocześnie należy uwzględnić fakt, iż zdecydowana większość deweloperów posiada już i utrzymuje własne strony internetowe, zatem utrzymanie dodatkowej funkcjonalności strony nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów.

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące deweloperskich stron internetowych

liczba deweloperów	cena utrzymania strony w zł netto/ rok		podatek VAT 23%	cena utrzymania strony w zł brutto/ rok		średnia cena utrzymania strony w zł brutto/ rok
4 855	300	2 000	23%	369	2 460	1 415
	150	1 000	23%	185	1 230	707

Źródło: DSR, DFG, obliczenia własne.

Dla przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści projektu dla SFP znaczenie ma również liczebność badanej grupy (zob. Tabela 1.). Liczbę deweloperów prowadzących inwestycję w Polsce styczniu oraz lutym 2025 r. szacuje się na 4855⁵⁰. Dane te różnią się nieco od danych publikowanych przez GUS, ale ponieważ są aktualne, podczas gdy dane GUS dotyczą 2023 r., przyjęto je do analizy. Ponadto istotna jest informacja, że ceny mieszkań nie są ujawniane w ok. 60-80% inwestycji⁵¹.

⁴⁹ Patrz pkt VII opinii.

⁵⁰ Stan na 10 III 2025 r. (godz. 12:29), *Deweloperski Fundusz Gwarancyjny*, <https://dfg.ufg.pl/dfg/statystyki>.

⁵¹ Patrz pkt VII opinii.

Wobec niepełnych informacji dla oceny wpływu projektu na SFP przyjęto następujące założenia:

1. wszyscy deweloperzy posiadają już strony internetowe,
2. zakup usług po średniej cenie brutto utrzymania strony internetowej przez rok,
3. pod pojęciem „utrzymania strony internetowej” należy rozumieć jej modyfikację i dalszą eksploatację, która uwzględnia spełnienie wymagań projektu odnośnie do podania informacji o cenie,
4. całość kosztów ponoszonych przez deweloperów w związku z obowiązkiem tworzenia i utrzymania strony internetowej z zamieszczanymi informacjami o cenach nieruchomości i ich ewentualnych zmianach stanowi dodatkowy dochód dla usługodawców działających na rzecz firm deweloperskich w zakresie utrzymania strony internetowej.

Tabela 2. Analiza kosztów i korzyści dla SFP⁵²

procent deweloperów zmuszonych do modyfikacji strony internetowej (%)	liczba deweloperów	cena brutto utrzymania strony internetowej przez rok w zł (maksimum* i minimum**)	wartość utraconych wpływów z podatku CIT 19% w zł (koszty dla SFP) (maksimum * i minimum *)	wartość uzyskanych dochodów z podatku PIT 19% w zł od usługodawców (korzyść dla SFP) (maksimum * i minimum **)			
-	-	1415	707	1415	707	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
10	486	686 740	343 394	130 481	65 245	24 791	12 397
20	971	1 373 480	686 788	260 961	130 490	49 583	24 793
30	1 457	2 060 219	1 030 182	391 442	195 735	74 374	37 190
40	1 942	2 746 959	1 373 577	521 922	260 980	99 165	49 586
50	2 428	3 433 699	1 716 971	652 403	326 224	123 957	61 983
60	2 913	4 120 439	2 060 365	782 883	391 469	148 748	74 379
70	3 399	4 807 178	2 403 759	913 364	456 714	173 539	86 776
80	3 884	5 493 918	2 747 153	1 043 844	521 959	198 330	99 172
90	4 370	6 180 658	3 090 547	1 174 325	587 204	223 122	111 569
100	4 855	6 867 398	3 433 942	1 304 806	652 449	247 913	123 965

* Maksimum wg średniej ceny utrzymania strony w zł brutto / rok w wysokości 1415 zł.

** Minimum wg średniej ceny utrzymania strony w zł brutto / rok w wysokości 707 zł.

Źródło: DSR, DFG, obliczenia własne.

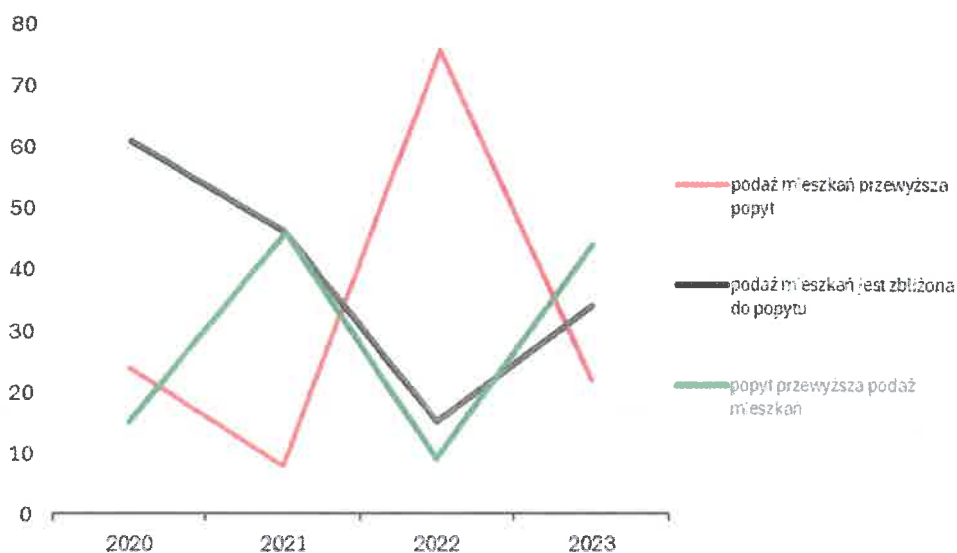
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż koszty dla SFP projektu – w zależności od przyjętego założenia odnośnie do procenta deweloperów zobligowanych do modyfikacji strony internetowej oraz przyjętej ceny utrzymania tej strony przez rok – mogłyby się wahać w przedziale między 391 tys. zł a 1043 tys. zł. W przypadku korzyści przy analogicznych założeniach wyniosą one od 74 tys. zł do 198 tys. zł (zob. Tabela 2.). W związku z powyższym koszty przewyższą korzyści w przedziale od 317 tys. zł do 845 tys. zł.

Istotnym elementem w kontekście proponowanych zmian jest charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce. W 2022 r. rynek ten charakteryzował się nadpodażą ofert mieszkań deweloperskich, jednakże w 2023 r. doszło do zmiany sytuacji. W wyniku funkcjonowania programu „Bezpieczny Kredyt 2%” nastąpił znaczący

⁵² Wyliczenia zostały dokonane na podstawie dokładnych danych, a nie w oparciu o zaokrąglone liczby wskazane w Tabeli 1. i 2.

wzrost popytu, co przełożyło się na powrót przewagi popytu nad podażą (zob. Wykres 1.).

Wykres 1. Relacja popytu do podaży w ocenie ankietowanych deweloperów (%)



Źródło: NBP, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2023 r., s. 105.

Na rynku charakteryzującym się nierównowagą polegającą na przewadze popytu nad podażą mamy do czynienia z rynkiem sprzedawcy, który dyktuje ceny. W kontekście projektu taka nierównowaga prowadzi do wniosku, iż istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że deweloperzy przerzucą ewentualne koszty proponowanych zmian na klientów. W takiej sytuacji nie powinny wystąpić omówione wyżej koszty dla SFP.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie wskazano skutków dla budżetu państwa, a jedynie na fakt, iż zdecydowana większość deweloperów posiada już istniejące strony internetowe⁵³.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Nie zostały rozpoznane nowe obciążenia administracyjne.

⁵³ ID ankiety: 87926 i 78273.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: W aktualnym stanie prawnym ustawa o ochronie praw nabywcy ani też żadna inna ustawa nie przewiduje obowiązku publicznego udostępniania cen lokali czy domów jednorodzinnych sprzedawanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego (zadania inwestycyjnego). Skutkiem prawnym wejścia w życie projektu będzie nałożenie na deweloperów określonych obowiązków prawnych (obowiązku publikacji na stronie internetowej szeregu informacji szczegółowo wskazanych w projekcie, m.in. ceny m² oferowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz całej nieruchomości lub jej części, ceny pomieszczeń przynależnych czy też informacji o innych świadczeniach pieniężnych ciążących na nabywcy w przypadku zawarcia umowy). Skutkiem prawnym wejścia w życie projektu będzie również rozszerzenie katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (zawartego w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) o działania polegające na naruszeniu obowiązków zawartych w projektowanym art. 19a ust. 1-4 ustawy o ochronie praw nabywcy (wskazanych obowiązków informacyjnych).

2. Skutki społeczne: Projekt wskazuje na istotny problem społeczny związany z dostępnością podstawowego dobra społecznego, jakim jest mieszkanie, a także porusza kwestie ogniskujące się wokół wartości, jaką jest równość w dostępie do rzetelnej, pełnej i prawdziwej informacji. Projekt jest skierowany przede wszystkim do klientów indywidualnych poszukujących mieszkań na własne potrzeby na rynku pierwotnym i posiadających utrudniony dostęp do informacji pozyskiwanych od deweloperów.

3. Skutki gospodarcze: Projekt usuwa zawodność rynku w postaci ograniczania informacji o cenach nieruchomości. Dzięki tej ustawie klient będzie znał pełną cenę nieruchomości wraz z przynależnymi jej składnikami. Skutki gospodarcze będą znikome dla deweloperów, gdyż nowe uregulowania nałożą na nich obowiązek ujawniania cen oferowanych nieruchomości poprzez stworzenie dedykowanej witryny i podawanie jej adresu internetowego w komunikacji z klientami. Natomiast skutki dla potencjalnych klientów mogą być znaczne, gdyż pozwolą uniknąć ponoszenia wyższych kosztów związanych z zakupem nieruchomości.

4. Skutki finansowe: Projekt może jedynie w sposób pośredni wpływać na sektor finansów publicznych. Skala tego wpływu będzie w dużej mierze uzależniona od oddziaływania proponowanych przepisów na kształtowanie się przychodów osiąganych przez deweloperów oraz firmy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z tytułu świadczenia dodatkowej usługi na rzecz deweloperów polegającej na utrzymaniu strony internetowej.

5. Rozwiązania zagraniczne: W porządkach prawnych państw członkowskich UE nie ustanowiono regulacji prawnych dotyczących odrębnego, szczególnego trybu informowania o cenie oferowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych

(natomiast obowiązują ogólne przepisy ustanawiające zasady informowania o cenach oferowanych towarów i usług, nie wyszczególniające lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych jako kategorii wymagającej swego trybu postępowania).

Autorzy:

dr hab. Justyna Łacny, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Łukasz Żołądek, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Ilona Szczepańska-Kulik, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt VI, X, XI.2)

dr hab. Jacek Lipiec, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt VII, X, XI.3)

Krzysztof Wołowicz, specjalista ds. finansów publicznych (pkt VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/